Arbeitsvertrag – Metalltechniker

1. Vertragsparteien

Dieser Arbeitsvertrag wird geschlossen zwischen der Muster GmbH, Musterstraße 1, 1010 Wien (im Folgenden „Arbeitgeber“ genannt) und Herrn Max Mustermann, wohnhaft in Beispielgasse 2, 1020 Wien (im Folgenden „Arbeitnehmer“ genannt).

2. Beginn und Dauer des Arbeitsverhältnisses

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.08.2025 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit.

3. Tätigkeitsbereich

Der Arbeitnehmer wird als Metalltechniker in der Produktion beschäftigt. Der Arbeitgeber behält sich vor, dem Arbeitnehmer jederzeit andere, gleichwertige Tätigkeiten zuzuweisen.

4. Arbeitszeit

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden. Überstunden sind mit dem Grundgehalt abgegolten. (gesetzlich unzulässig)

5. Entgelt

Der Arbeitnehmer erhält ein monatliches Bruttogehalt von EUR 3.200,-. Dieses Gehalt liegt über dem kollektivvertraglichen Mindestlohn. (vorteilhaft)

6. Urlaub

Der gesetzliche Urlaubsanspruch beträgt 25 Arbeitstage pro Kalenderjahr.

Arbeitsvertrag – Metalltechniker

7. Verschwiegenheit

Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, über alle betrieblichen Angelegenheiten Stillschweigen zu bewahren. Diese Verpflichtung gilt auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

8. Nebentätigkeiten

Jegliche Nebentätigkeit ist verboten. (nachteilige Klausel – müsste differenziert erlaubt werden)

9. Kündigung

Die Kündigungsfrist beträgt für beide Parteien zwei Tage. (gesetzlich unzulässig – widerspricht § 1159 ABGB)

10. Rückzahlungsklausel

Fortbildungskosten sind vom Arbeitnehmer in jedem Fall zurückzuzahlen, auch bei Kündigung durch den Arbeitgeber. (gesetzlich unzulässig)

11. Sonstige Vereinbarungen

Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform.

12. Gerichtsstand

Gerichtsstand ist ausschließlich Wien. (nachteilige Klausel – für Arbeitnehmer problematisch)